

1521287-71.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521287-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521287-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253768/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 27470094 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2253768 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Cerqueira De Aquino

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

MICHAEL CERQUEIRA DE AQUINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 23h30min, Rua Taj Mahal, altura do nº 100, Conjunto Residencial José Bonifácio, nesta Capital, trazia consigo e tinha em depósito, drogas - 29 porções

de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (21,1g), 15 pinos plásticos de droga conhecida como "spice" ou "k2" (1,3 g), 61 invólucros e dois galões de substância conhecida como lança-perfume - para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, os policiais militares em patrulhamento ostensivo de rotina, avistaram o denunciado em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Ao avistar os policiais militares, o denunciado MICHEL tentou empreender fuga em direção a uma residência, em atitude suspeita, motivo que determinou a realização de abordagem e busca pessoal no denunciado.

Na ocasião, foram localizados em poder do denunciado 29 (vinte e nove) porções de maconha e 15 (quinze) porções de substância aparentando ser "spice" ou "k2", já embaladas para traficância.

Indagado sobre a existência de mais drogas, o denunciado MICHEL indicou residência desabitada, onde estavam depositados, em poder do denunciado, 61 (sessenta e um) invólucros, além de dois galões, de substância identificada como lança-perfume. Além disso, foram apreendidas embalagens para droga e balança (fls. 09-10).

Pelas circunstâncias da apreensão, que incluem, inclusive, instrumental para traficância (balança e embalagens), e em razão da quantidade e da maneira como as substâncias estavam embaladas, ficou demonstrado que os entorpecentes se prestavam ao comércio ilícito, tendo o denunciado praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 41/44. Posteriormente, por ordem do HC nº 2221101-12.2022.8.26.0000, foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória (fls. 105/107).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2022 (fls. 94/97).

O réu foi citado (fls. 121/122), foi apresentada resposta à acusação (fls. 135/136) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 139).

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e o réu marcou-se revel.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas, apelo em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 09/10 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/08, bem como pelos laudos de fls. 12/15 (constatação), fls. 161/163 (definitivo) e fls. 116/118 (balanças).

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 161/163), corroborando o auto de constatação de fls. 12/15.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 04).

Em Juízo, o acusado marcou-se revel, optando por não dar sua versão dos fatos.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação nos termos da denúncia.

A Policial Militar Fernanda Carlomagno Hoffart, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado que acelerou o passo quando lhes percebeu, e foi para um portão. Conseguiram abordar o réu, com ele tinham as substâncias entorpecentes. Conversando com ele, ele afirmou que no local eram feitos a produção e o armazenamento das substâncias e já trabalhava lá há algum tempo. No local tinham

galões, embalagens. Ele estava com uma jaqueta e as "maconhas" estavam em um dos bolsos. Eram vários invólucros diferentes.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Militar Rodrigo Henrique Torres.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas mais 29 porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (21,1g), 15 pinos plásticos de droga conhecida como "spice" ou "k2" (1,3 g), sendo capazes de produzir cerca de 80 cigarros de THC, vulgarmente conhecida como "maconha" e assim, suficientes para o comprometimento de um número expressivo de usuários.

Ademais, foi apreendida balança em poder do acusado (fls. 09 e laudo de fls. 116/118).

Assim, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo e tinha em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente

confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 32/34 e 87/90).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há atenuantes, nem agravantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 2/3 considerando que o acusado era primário à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu MICHAEL CERQUEIRA DE AQUINO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA